على قدر إرثهم من القتيل ، أن فلاناً هو الذي قتله . ويكون ذلك بحضور المدعى عليه ؛ لقوله ﷺ في حديث ابن أبي حثمة الماضي : (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟)[1] .

فإن أبى الورثة أن يحلفوا ، أو امتنعوا من تكميل الخمسين يميناً ، فإنه يحلف المدَّعى عليه خمسين يميناً إذا رضي المدعون بأيمانه ؛ لقوله ﷺ في الحديث المتقدم : (فتحلف لكم يهود؟) قالوا : ليسوا بمسلمين ، ولم يرضوا بأيمانهم . فإذا حلف برئ ، وإن لم يرض المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال ، كما فعل النبي ﷺ عندما فدى القتيل من بيت المال عندما امتنع الأنصار من قبول أيمان اليهود ؛ لأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدَّعى عليه ، فوجب الغرم من بيت المال ؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدراً .

ومن قُتل في الزحام فإنه تدفع ديته من بيت المال ؛ لما روي عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه في رجل قتل في زحام الناس بعرفة : (يا أمير المؤمنين لا يُطَلُّ[2] دم امرئ مسلم ، إن علمت قاتله ، وإلا فأعط ديته من بيت المال)[3] .

---

(١) البخاري (رقم ٦٨٩٩) .

(٢) أي يهدر ، يقال : طَلَّ السلطان الدم ، طَلاًّ - من باب قَتَلَ - : أهدره .

(٣) رواه عبدالرزاق في المصنف (٥١/١٠) ، وابن أبي شيبة (٣٩٥/٩) .